

CAUTIONNEMENT

Locataire unique, locataires mariés ou pacsés

Bail loi du 6 juillet 1989

LOCATION MEUBLÉE OU NON MEUBLÉE

1. - RÉFÉRENCES LOGEMENT

Adresse : Sur la commune de DEUIL LA BARRE (95170) 34 Rue Haute, rez-de-chaussée gauche, un appartement comprenant entrée sur pièce principale, cuisine ouverte dans pièce principale, salle d'eau avec wc

2. - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CAUTION

Madame Christelle Marie-Léone Jeanine LEPAGE née BOBARD

Date de naissance : 02.05.1972

Lieu de naissance : CHATEAU -GONTIER

Nationalité : française

Situation matrimoniale : mariée

Adresse : 18 Rue de l'Origan 93970 L HUISSERIE

Téléphone : 06.86.66.57.54

Adresse électronique : chrisel.lepage@orange.fr

Ci-après "la CAUTION"

3. - ENGAGEMENT DE CAUTIONNEMENT

Après avoir reçu toute information sur la nature et l'étendue des obligations qu'elle contracte en sa qualité de caution, la CAUTION :

- **Déclare** avoir conscience d'engager ses biens et ses revenus personnels par les présentes ;
- **Déclare** se porter caution solidaire, sans bénéfice de discussion ni de division, du règlement :
 - des loyers et des charges,
 - des impôts et taxes,
 - des réparations locatives,
 - des indemnités d'occupation éventuellement dues après la résiliation du bail de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts,
 - de tous intérêts,

Dus par Monsieur Mathis LEPAGE

Pour un montant maximum de **soixante-neuf mille cent vingt euros (69120 €)** et ce, même en cas de changement de bailleur, en vertu du bail qui lui a été consenti pour une durée de **six (6) ans** à compter du **4 novembre 2023** pour les locaux situés dans l'immeuble sis à **DEUIL LA BARRE (95170) 34 Rue Haute, rez-de-chaussée gauche**, bail dont il a pris connaissance et dont un exemplaire lui a été remis.

A noté que :

- le montant initial du loyer mensuel s'élève à **cinq cent quatre-vingt-dix euros (590 €)**,
- représentant pour la première année un loyer de **sept mille quatre-vingts euros (7080 €)**,
- la provision mensuelle de charges locatives s'élève à **cinquante euros (50 €)**,

Ces sommes étant payables d'avance chaque mois.

CL

Le loyer est révisé chaque année selon les modalités prévues au bail.

Modalités de révision :

Date de révision : quatre novembre (04.11)

Indice de référence retenu : indice du 3ème trimestre 2023 , valeur 141.03

Ce bail pouvant être reconduit tacitement, légalement ou conventionnellement, pour une durée déterminée, cet engagement de cautionnement sera valable par dérogation à l'article 1740 du Code civil jusqu'à l'extinction des obligations dudit locataire sans pouvoir dépasser la durée de **neuf (9) ans**, soit jusqu'au **3 novembre 2032**.

La caution reconnaît avoir pris connaissance des termes de l'avant-dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ci-dessous reproduit.

L'article 22-1, avant dernier alinéa, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. "

Article 24 I, alinéa 9, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : " Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard. "

4. – PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DE LA CAUTION

Vos données personnelles recueillies font l'objet d'un traitement nécessaire à l'exécution de votre acte de cautionnement.

Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de l'exécution du contrat de location pour lequel votre cautionnement est consenti, augmentée des délais légaux de prescription applicable.

Elles sont destinées au bailleur et à l'**Agence Terminus**.

Le responsable du traitement des données personnelles est **Monsieur Philippe TRASTULLI**.

Conformément à la loi informatique et libertés, vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification, de suppression, d'opposition et de portabilité de vos données en adressant un courriel à **phtrastulli@agenceterminus.com** ou un courrier à l'adresse suivante : **8 boulevard d'Ormesson ENGHEN LES BAINS (95880)**.

Vous pouvez porter toute réclamation devant la Cnil (www.cnil.fr).

Dans le cas où des coordonnées téléphoniques ont été recueillies, vous êtes informé(e)(s) de la faculté de vous inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue en faveur des consommateurs (article L. 223-1 du code de la consommation).

5. - MENTION A APPOSER PAR LA CAUTION (article 2297 du Code civil)

En me portant caution de Monsieur Mathis LEPAGE, dans la limite de la somme de soixante-neuf mille cent vingt euros (69120 €) couvrant le paiement des loyers, des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d'occupation éventuellement dues après la résiliation du bail et de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts ou intérêts de retard et pour la durée de neuf (9) ans, je m'engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Monsieur Mathis LEPAGE n'y satisfait pas lui-même.

En renonçant aux bénéfices de discussion et de division définis aux articles 2305 et 2306 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec Monsieur Mathis LEPAGE, je m'engage à rembourser le bailleur sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Monsieur Mathis LEPAGE ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions.

Je reconnais avoir eu connaissance du bail dont un exemplaire m'a été remis.

En me portant caution de Monsieur Mathis Lepage, dans la limite de la somme de soixante-neuf mille cent vingt euros (69120€) couvrant le paiement des loyers, des charges, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d'occupation éventuellement dues après la résiliation du bail et de toutes autres indemnités tels des dommages et intérêts ou intérêts de retard et pour la durée de neuf (9) ans, je m'engage à rembourser au bailleur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Monsieur Mathis Lepage n'y satisfait pas lui-même.

En renonçant aux bénéfices de discussion et de division définis aux articles 2305 et 2306 du Code civil et en m'obligeant solidairement avec Monsieur Mathis Lepage, je m'engage à rembourser le bailleur sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement Monsieur Mathis Lepage ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions.

Je reconnais avoir eu connaissance du bail dont un exemplaire m'a été remis.

Fait sur trois (3) pages, en un exemplaire.

A ENGHEN LES BAINS, le 26/10/23

Signature de la CAUTION

